SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1112820 - RJ (2026/0281832-0)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE	:	RONALDO ALVES FERREIRA (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL ACOLHIDO. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
Ordem concedida nos termos do dispositivo.

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus* impetrado em nome de R A F – preso preventivamente e acusado como incurso nos arts. 129, § 13, do Código Penal e 21, por 3 vezes, da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/2006 –, em que a defesa aponta como órgão coator o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem no HC n. 0031468-69.2026.8.19.0000 (fls. 80/92).

O impetrante alega a ausência dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como de fundamentação idônea do decreto prisional. Afirma que se trata de paciente primário, com bons antecedentes e ocupação lícita.

Sustenta que *o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça de proporções que justifiquem a manutenção do cárcere. Ao analisarmos a materialidade dos fatos pelos laudos periciais acostados aos autos, verifica-se que o episódio se resumiu a um desentendimento doméstico com pequenos empurrões para afastamento mútuo. Os três adolescentes supostamente vítimas de vias de fato não apresentaram*

Edição nº 421 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 18 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59158314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/08/2026 14:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2026. Código de Controle do Documento: b2ea9438-2610-4bc0-bda7-dcb0f4256ff8

qualquer marca ou lesão no corpo. A suposta vítima de lesão corporal apresentou apenas marcas de dedos no braço, absolutamente condizentes com a narrativa de que o paciente tentou se desvencilhar quando ela segurou suas mãos (fls. 7/8).

Aduz que, dadas as circunstâncias, a prisão preventiva é mais gravosa do que uma eventual condenação penal.

Pretende, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico (Processo n. 0020083-24.2026.8.19.0001, em curso no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da comarca de Duque de Caxias/RJ).

Liminar indeferida (fls. 95/96) e informações prestadas (fls. 103/106 e 107/109), o Ministério Público Federal, pelo Subprocurador-Geral da República João Heliofar de Jesus Villar, opinou pela concessão da ordem (fls. 114/117), em parecer assim ementado (fl. 114):

> *HABEAS CORPUS* COM PEDIDO LIMINAR. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO.
> 1. Impetração que visa à revogação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.
> 2. A prisão preventiva é medida excepcional, reservada a casos de perigo real e urgência demonstrada, não podendo servir como antecipação de pena.
> 3. Inexiste maior gravidade na conduta do paciente a justificar a imposição da prisão cautelar, pois os laudos atestaram a ausência de lesões corporais nos adolescentes – que também teriam sido agredidos por ele durante o conflito -, e na vítima constataram-se apenas dois hematomas de três centímetros no antebraço, marcas compatíveis com o ato de segurar ou tentar se desvencilhar, sem indícios de agressividade exacerbada.
> 4. O paciente é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Anotações criminais antigas, referentes a procedimentos já extintos ou arquivados, não constituem fundamento idôneo para justificar a imposição da prisão cautelar.
> 5. Medidas cautelares alternativas, como o afastamento do lar e a proibição de contato com a vítima, mostram-se ferramentas suficientes e eficazes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida no caso concreto.
> 6. Parecer pela concessão da ordem.

É o relatório.

O Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob a seguinte fundamentação (fls. 55/58 - grifo nosso):

> Verifico que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 129, § 9º, do Código Penal.
> [...]
> No local, **a guarnição foi recebida por três adolescentes, que relataram que sua genitora A, estava sendo agredida pelo custodiado e que, ao**

tentarem defendê-la, também foram vítimas de empurrões, o que foi confirmado por ela.

O acusado foi localizado quando deixava a residência e conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das providências legais cabíveis.

Ao ser ouvida em sede policial (id. 54), **a vítima relatou que, quando iniciaram as agressões, seu filho P e seu genro W, ambos menores de idade, tentaram defendê-la, ocasião em que o custodiado os empurrou, fazendo com que P batesse a cabeça na parede, enquanto proferia ofensas ao genro. Acrescentou que sua filha L tentou intervir, mas igualmente foi empurrada pelo custodiado.**

A vítima informou, ainda, que já haviam ocorrido agressões anteriores. Todavia, manifestou desinteresse no prosseguimento de feito contra o custodiado. Relatou que ele lhe transmitiu HIV.

Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os requisitos constantes no art. 312 do CPP, ilustrados na coexistência do *fumus comissi delicti* e *periculum libertatis.*

No presente caso, atesta-se a presença do *fumus comissi delicti* pelas declarações prestadas em sede policial, em especial pela vítima, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito de id. 17, que atesta positivo para a existência de lesões corporais por ação contundente.

É cediço que, tratando-se de delito de violência doméstica, normalmente ocorrido às ocultas, a palavra da vítima tem especial valor probatório. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 6/3/2025.

O *periculum libertatis*, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente, tratando-se de crime concretamente grave, por meio do qual **o custodiado agrediu a vítima e seus familiares, incluindo filhos menores, com empurrões e ofensas, causando-lhes lesões e colocando em risco a integridade física e psicológica da família.**

Incrementa a reprovabilidade dos fatos a narrativa da vítima no sentido de **terem ocorrido agressões anteriores, o que possibilita visualizar um ciclo perigoso de violência doméstica que necessita ser interrompido.**

Outrossim, há indícios de que **as agressões teriam sido perpetradas na presença dos filhos menores da vítima, agravando-se de forma mais contundente o cenário delitivo.**

[...]

Ressalta-se que, em consulta à FAC do custodiado, verifica-se que **há duas anotações anteriores, uma delas relativa a inquérito policial em curso para apurar a prática da contravenção penal de vias de fato, e outra referente ao processo n. 0000938-87.2024.8.19.0021, no qual a vítima, apesar dos relatos de agressões e ameaças, renunciou ao direito de manutenção da medida protetiva.**

[...]

Dessa forma, tanto pela gravidade em concreto do delito, quanto pelo risco de reiteração, tem-se que a prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública.

O Tribunal de origem manteve a segregação, nestes termos (fls. 88/89):

No que concerne ao *periculum libertatis*, constata-se a necessidade da prisão com o fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, que ainda prestará depoimento em Juízo.

De acordo com as informações constantes dos autos, o Paciente ofendeu a integridade física de sua companheira, à época, com empurrões e agarrando-a com força, causando-lhe as lesões corporais causadas por ação contundente, conforme descrito no laudo de exame de lesões corporais (indexador nº 20 – autos originários), realizado no mesmo dia dos fatos.

> O decreto prisional está suficientemente fundamentado, calcado nos elementos dos autos, e apresenta justificativas razoáveis para a manutenção da prisão, tendo em conta a gravidade concreta dos fatos imputados ao Paciente.
>
> Na hipótese, não há se falar em inidoneidade do decreto prisional, o qual se encontra plenamente justificado nas peculiaridades fáticas, estando presentes, ainda, os requisitos da custódia cautelar, sobretudo para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
>
> Ressalta-se que a vítima, ainda, não foi ouvida em Juízo, devendo, assim, ser resguardada a sua integridade física e psíquica.
>
> Ademais, em que pese tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o magistrado *a quo*, em sede de audiência de custódia, destacou o fato de o Paciente ostentar uma anotação no Portal de Segurança, referente a inquérito policial para apurar a prática da contravenção penal de vias de fato, e outra referente ao Processo nº 0000938-87.2024.8.19.0021, tendo a ofendida renunciado ao direito de manutenção da medida protetiva, apesar dos relatos de agressões e ameaças, a demonstrar risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão cautelar.

Todavia, não obstante as relevantes considerações feitas pelas instâncias ordinárias, as demais circunstâncias descritas nos autos revelam que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão se mostra suficiente a evitar a reiteração delitiva do paciente, que está preso desde 25/2/2026 (fl. 59).

Com efeito, confiram-se as seguintes razões do parecer favorável elaborado pelo Ministério Público Federal, que passo a adotar (fls. 116/117 - grifo nosso):

> A custódia cautelar constitui medida excepcional, cabível apenas quando houver provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, e a liberdade acarretar risco à ordem pública, prejuízo à instrução processual e à aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
>
> **Embora a conduta do paciente seja censurável e reprovável, os elementos colhidos não demonstram uma gravidade concreta que justifique a manutenção da prisão cautelar.**
>
> **Conforme os laudos periciais acostados aos autos, os três adolescentes vítimas de vias de fato não apresentaram nenhuma marca ou lesão corporal. Quanto à companheira do paciente, o exame de corpo de delito constatou apenas dois hematomas (manchas violáceas) de três centímetros no antebraço.**
>
> **Tais marcas são tecnicamente compatíveis com o ato de agarrar ou tentar se desvencilhar, não indicando um cenário de espancamento ou violência exacerbada.**
>
> **A conduta, portanto, não se reveste da periculosidade social necessária para sustentar a prisão cautelar. Manter o paciente em regime fechado preventivo fere o princípio da homogeneidade**, pois, em caso de eventual condenação, a pena prevista para lesão corporal leve e vias de fato dificilmente resultaria em regime de prisão tão rigoroso quanto o atual, sendo provável a fixação de regime aberto ou suspensão da pena.
>
> As anotações criminais mencionadas pelas instâncias ordinárias como justificativa para a decretação da custódia referem-se a procedimentos que já foram extintos ou arquivados definitivamente. **Um deles, relativo a inquérito policial instaurado em 2022 para apurar vias de fato, foi arquivado, e outro de 2024 teve as medidas protetivas revogadas por expressa renúncia da vítima, sendo também arquivado. Tais antecedentes, isoladamente considerados, não justificam a manutenção da prisão cautelar.**
>
> Além disso, **medidas cautelares alternativas seriam perfeitamente suficientes para evitar a reiteração delitiva e resguardar a integridade da**

vítima. O paciente é primário, possui bons antecedentes e ocupação lícita. O afastamento do lar e a proibição de contato com a ofendida, aliados ao monitoramento eletrônico, se necessário, mostram-se ferramentas eficazes para garantir a ordem pública sem sacrificar desnecessariamente a liberdade individual.

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar tornou-se ainda mais excepcional, aplicável somente quando comprovada sua inequívoca necessidade, devendo-se sempre avaliar a existência de medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

Ante o exposto, **acolho o parecer** do Ministério Público Federal e **concedo** a ordem a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, na ação penal de que tratam os presentes autos, determinando sua substituição pelas seguintes medidas cautelares: a) monitoramento eletrônico; b) proibição de aproximação da vítima e de seus familiares (filhos e genro, conforme mencionado no decreto prisional; c) proibição de contato com a vítima por qualquer meio, inclusive por mensagens em redes sociais; comparecimento aos atos judiciais relacionados à ação penal; além de outras medidas cautelares que o Juízo de primeiro grau entender necessárias ao caso, ressaltando que o eventual descumprimento de quaisquer medidas acarretará o imediato encarceramento do paciente.

Comunique-se, com urgência, às instâncias ordinárias.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 17 de agosto de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Edição nº 421 - Brasília, Disponibilização: terça-feira, 18 de agosto de 2026 Publicação: quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Documento eletrônico VDA59158314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/08/2026 14:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2026. Código de Controle do Documento: b2ea9438-2610-4bc0-bda7-dcb0f4256ff8